



VERTRAGSBEILAGE 2

Bau III-Tb-vS-sm
Nr 703/287/1/75

VERTRAG

zwischen

den Schweizerischen Bundesbahnen (SBB), vertreten durch die
Kreisdirektion III Zürich

und

der Gemeinde Wetzikon, vertreten durch den Gemeinderat

über

die Eigentumsverhältnisse, Unterhalts- und Erneuerungsarbeiten,
sowie die Reinigung der neuen

PERSONENUNTERFUEHRUNG BEIM AUFNAHMEGEBAEUDE KM 74.502
IM BAHNHOF WETZIKON (MIT ZIVILSCHUTZANLAGE DER SBB)

1 ALLGEMEINES

Die im Vertragsplan vom 25.4.1984 mit Nr 6.1 bezeichnete zentrale Personenunterführung wurde im Rahmen des Anlagenausbaues als Gemeinschaftswerk durch die Gemeinde und die SBB erstellt.

Sie dient als öffentlicher Durchgang von der Spitalstrasse bis zur Hofstrasse. Ausserdem als schienenfreier Zugang zu den Perronanlagen 1, 2 und 3, sowie zum Aufnahmegebäude (AG), Kurzparkplätzen, Taxis, P + R-Anlage an der Rapperswilerstrasse und zum Busbahnhof.

2 OBJEKTDESCHEIB

Die Bauausführung erfolgte vom Oktober 1981 - Dezember 1983 gemäss dem Ausführungsplan Nr 1301.1-11b vom 28.9.1984 (Beilage 2.1). Das Bauwerk liegt in einem äusserst kritischen Baugrund (Ton und Silt), ausserdem weitgehend im Grundwasser. Es wurde diesen Verhältnissen entsprechend mit einer geschlossenen Grundwasserisolation versehen. Das Objekt umfasst im wesentlichen folgende Anlageteile:

- 2.1 Öffentlicher Durchgang von der Spital- bzw Rapperswilerstrasse zur Hofstrasse, mit einer lichten Weite von 5.00 m und 2.50 m lichte Höhe.
- 2.2 Je einen Rampen- (el beheizt) und Treppenaufgang an der Hofstrasse.
- 2.3 Je einen Rampen- und Treppenaufgang zu den Mittelperronanlagen 2 und 3.
- 2.4 Vier Treppen- und einen Rampenaufgang zum kombinierten Bahn-Busperron 1, zum AG, Kurzparkplätzen, P + R-Anlage an der Rapperswilerstrasse, sowie Taxi, WC und Kiosk.
- 2.5 Einen Rampen- (el beheizt) und Treppenaufgang zur Spital-, bzw Rapperswilerstrasse.
- 2.6 Eine Zivilschutzanlage für das bahneigene Personal, dimensioniert für 36 Personen. Diese liegt im Bereich des Aufnahmegebäudes, unter dem Nebengebäude (NG) und ist zugänglich vom öffentlichen Durchgang der Unterführung.

- 2.7 Schliessfachanlage im südlichen Widerlager vor der Zivilschutzanlage.
- 2.8 Kombierter Schaukasten für die Gemeinde und die SBB im südlichen Widerlager vor der Zivilschutzanlage.
- 2.9 Kanalisationsleitungen und Schächte.
- 2.10 Beleuchtung
- 2.11 Grafische Gestaltung mit Antisprayschutzanstrich im gesamten Unterführungsbauwerk.

3 BAUHERRSCHAFT UND PROJEKTLEITUNG

3.1 SBB Bauabteilung Kreis III Zürich

Für alle auf Bahnareal gelegenen Bauwerksteile zwischen der Hof- und der Rapperswilerstrasse.

3.2 Gemeinde Wetzikon

Für alle ausserhalb Bahnareal gelegenen Bauwerksteile im Bereich der Rapperswiler- und Spitalstrasse.

4 BAUPROJEKT UND OERTLICHE BAULEITUNG

- 4.1 Mit der Projektierung und der örtlichen Bauleitung für das gesamte Bauwerk war das Ingenieurbüro SNZ AG, Seiler, Niederhauser und Zuberbühler, Dörflistrasse 112, 8050 Zürich, betraut.
- 4.2 Die Tiefbauarbeiten wurden durch die Firma Meier und Jäggi AG, Frohburgstrasse 60, 8006 Zürich ausgeführt.

5 KOSTENVERLEGER

Die Gesamtkosten werden aufgrund des Kostenverlegerplanes 1:500 vom 17.9.1981 (Beilage 2.2) wie folgt auf beide Partner aufgeteilt:

5.1 SBB

- Mittelteil vom Perron 3 bis AG 100 %
- Rampenanteil beim NG 50 %

5.2 Gemeinde

- Rampenanteil beim NG 50 %
- Südausgang zur Hofstrasse 100 %
- Nordteil vom AG bis zur Spital- bzw Rapperswilerstrasse 100 %

6 EIGENTUMSVERHAELTNISSE

Das Eigentum am neuerstellten Unterführungsbauwerk steht beiden Partnern gemäss Planbeilage 3 wie folgt zu:

6.1 SBB

Gelbes Teilstück, zwischen der Hofstrasse und der Rapperswilerstrasse, innerhalb der Bahngrenzen (inkl Zivilschutzanlage).

6.2 Gemeinde

Oranges Teilstück, von der Bahngrenze an der Rapperswilerstrasse bis Ende Rampe in der Spitalstrasse.

Die Eigentumsanteile umfassen das vollständige Unterführungsbauwerk inkl sämtlicher Anlagenteile, wie Rampen, Treppen, Brüstungen, Handläufe, Kanalisationen, Beläge, Kabelanlagen, Beschriftungen, Schliessfächer, Plakatwände, Anstriche und grafische Gestaltung ect.

7 UNTERHALT

Der laufende Unterhalt im gesamten Unterföhrungsbauwerk wird wie folgt geregelt:

7.1 Die Reinigung der Unterföhrung

7.1.1 Der öfentliche Durchgang von der Spitalstrasse, bzw Rapperswilerstrasse bis zur Hofstrasse (beidseits inkl Rampen), sowie die Rampe beim NG werden durch die Gemeinde grobgereinigt (maschinell) und von Schnee und Eis befreit. Die Feinreinigung im SBB-Areal ist Sache der SBB.

7.1.2 Die Reinigung sämtlicher weiterer Aufgänge zu den Perronanlagen ect obliegt gleichermassen den SBB.

7.2 Die Reinigung der Kanalisationsanlagen im gesamten Unterföhrungsbauwerk erfolgt durch SBB. Die Kosten werden je zur Hälfte von beiden Partnern übernommen.

7.3 Beleuchtungen und Rampenheizungen

7.3.1 Die Stromlieferung für die Beleuchtung und die Rampenheizungen des gesamten Unterföhrungsbauwerkes inkl der Aufgänge erfolgt durch und zulasten der Gemeinde. Soweit Perronaufgänge beheizt sind, geht der entsprechende Stromverbrauch zulasten der SBB.

7.3.2 Der Ersatz von Beleuchtungskörnern im gesamten Unterföhrungsbauwerk inkl Aufgänge obliegt der Gemeinde.

7.4 Unterhalt der grafischen Gestaltung im gesamten Unterföhrungsbauwerk erfolgt durch die Gemeinde. Die Kosten werden je zur Hälfte von beiden Partnern getragen.

8 ERNEUERUNG

8.1 Als Grundlage für die Aufteilung der von beiden Partnern zu erneuernden Anlagenteile gilt der Kostenverteilungsplan (Beilage 2.2) sowohl inbezug auf den Umfang, als auch auf die Kostenteile. Darin sind alle zum Objekt gehörenden Anlagenteile eingeschlossen (siehe Art 2.1 - 2.11).

- 8.2 Von dieser Regelung ausgenommen ist der gemeinsame Schaukasten im öffentlichen Durchgang (siehe Art 2.8). Diese Erneuerungskosten werden von beiden Parteien je zur Hälfte getragen. Ausserdem die Plakatwände, welche in die Zuständigkeit der SBB fallen.
- 8.3 Kleinere Reparaturarbeiten an den auf Bahnareal gelegenen Bauwerksteilen, wenn sie aus betrieblichen oder Sicherheitsgründen notwendig sind, können die SBB von sich aus anordnen, gegen Rechnungstellung an die Gemeinde, soweit die Gemeinde nach dem Vertragswerk mit den SBB dafür aufzukommen hat. Reparaturen, die den Betrag von Fr 20 000.-- übersteigen, sind der Gemeinde vorgängig zu melden und dürfen erst mit ihrer Zustimmung ausgeführt werden. Uebrige Kleinreparaturen werden im Einvernehmen mit der Gemeinde vorgenommen.
- 8.4 Streitigkeiten inbezug auf die Frage der Notwendigkeit von Unterhalts- und Erneuerungsarbeiten am Unterführungsbauwerk entscheidet endgültig das Bundesamt für Verkehr (BAV), dies gilt auch bezüglich Reparaturarbeiten infolge ausserordentlicher Vorkommnisse unter Einschluss höherer Gewalt.

9 HAFTUNG

- 9.1 Die Gemeinde haftet für alle Schäden und Nachteile, welche den Schweizerischen Bundesbahnen, deren Personal und Dritten im Zusammenhang mit den Unterhalts- und Erneuerungsarbeiten, sowie mit dem Bestand und der Benützung der in Art 2 beschriebenen Bauten entstehen, soweit sie nicht durch Bahnpersonal verschuldet worden sind.

- 9.2 Die Gemeinde ist im Rahmen dieser Haftung verpflichtet, die Schweizerischen Bundesbahnen schadlos zu halten und sofern Schadenersatzansprüche an die Schweizerischen Bundesbahnen gestellt werden, die entsprechenden Prozesse und Umtriebe auf eigene Kosten und Gefahr zu übernehmen.

Wetzikon,

Zürich, 23. Mai 1989

12. Juli 1989

Namen des Gemeinderates
Der Gemeindepräsident

SCHWEIZERISCHE BUNDESBAHNEN
Kreisdirektion III
Der Direktor

(Unterschrift)

(Unterschrift)

Der Gemeinderatsschreiber

(Unterschrift)

Beilagen

- 2.1 Bauausführungsplan Nr 1301.1-11b vom 28.9.1984
- 2.2 Kostenverlegerplan vom 17.9.1981
- 2.3 Eigentumsverhältnisse